主題：權利客體-物[1]

壹、概說

所謂權利客體，係指受權利主體支配的各種權利對象或內容，包括物以及各種財產權（債權、物權）或利益[2]。

而何謂物？所謂物乃以人力所能排他的支配者為限[3]，但必須可以滿足人類社會生活需要，例如一粒米或一滴水並非物[4]。另外有學說特別強調法律上之物不包含人體[5]。

然而，屍體是否為物？多數學說認為應該為物，且為遺產之一部分而屬於繼承人公同共有[6]。

貳、動產與不動產

民法第 66 條

I. 稱不動產者，謂土地及其定著物。

II. 不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之部分。

民法第 67 條

稱動產者，為前條所稱不動產以外之物。

所謂不動產，乃是**土地**及其**定著物**；而動產，為**不動產以外之物**。是以，在學習上僅需確定何物為「不動產」後，**在物之範圍內排除不動產後，即為動產**。

而為何需要區分動產與不動產，其實益來自於兩者之物權行為之要件不同，整理如下：

不動產物權變動	物權意思表示	
	登記	民法第 758 條第 1 項
	書面	民法第 758 條第 2 項

---

[1] 此課輔講義大量參酌顏佑紘老師 114-1 開設的民法總則上課講義，有援引之處不一一列舉。

[2] 陳聰富，民法總則，4 版，頁 177，2022 年。

[3] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 269，2024 年；陳聰富，註 2，頁 177；謝在全，民法物權論（上），修訂 7 版，頁 11，2020 年。

[4] 王澤鑑，註 3，頁 269；陳聰富，註 2，頁 177。

[5] 註 2，頁 177；王澤鑑，註 3，頁 268。

[6] 陳聰富，註 2，頁 179。實務上見解請參：「**按被繼承人之屍體為物，構成遺產，為繼承人所公同共有**，僅其所有權內涵與其他財產不同，**限以屍體之埋葬、管理、祭祀等為目的，不得自由使用、收益或處分**。屍體因殘存著死者人格而屬於**「具有人格性之物」**，基於對人性尊嚴之尊重，其處分不得違背公序良俗，**故繼承人取得其所有權後，因慎終追遠之傳統禮俗而不得拋棄。是繼承人拋棄繼承之效力，不及於被繼承人之屍體（遺骨）**。」最高法院 109 年度台上字第 2627 號民事判決參照。

	處分權	民法第 118 條第 1 項	
動產物權變動	物權意思表示		
	交付	現實交付	民法第 761 條第 1 項本文
		簡易交付	民法第 761 條第 1 項但書
		占有改定	民法第 761 條第 2 項
		指示交付	民法第 761 條第 3 項
	處分權	民法第 118 條第 1 項	

而究竟何謂不動產，實務上有許多爭議案型，討論如下：

延伸討論：不動產之定義

就不動產之部分，民法第 66 條第 1 項區分為：1.土地 2.定著物。就土地而言，指地球上之表面[7]，就此部分，通常較無疑義；而所謂定著物，**係指非土地之構成部分，繼續附著於土地，而達一定經濟上目的，不易移動其所在，依社會觀念視為獨立之物而言，而經濟上目的，係指該建物得獨立為交易及使用之客體而言**[8]。

而房屋究竟應該建築到何種程度才會被認為是「不動產」？最高法院第 63 年第 6 次民庭庭推總會決議（一）認為，凡屋頂尚未完全完工之房屋，**其已足避風雨，可達經濟上使用之目的者**，即屬土地之定著物，**買受此種房屋之人，乃係基於法律行為，自須辦理移轉登記，始能取得所有權**[9]。

而釋憲實務上，對於輕便軌道亦有做成大法官解釋，司法院釋字第 93 號認為，查民法第六十六條第一項所謂定著物指非土地之構成分，繼續附著於土地而達一定經濟上目的不易移動其所在之物而言，**輕便軌道除係臨時敷設者外，其敷設出於繼續性者**，縱有改建情事，有如房屋等，**亦不失其為定著物之性質**，故應認為不動產。由此可見，只要輕便軌道不是「臨時敷設而出於繼續性者」，亦可認為是不動產。

[7] 王澤鑑，民法物權，增訂新版，頁 83，2023 年。

[8] 陳聰富，註 2，頁 183。實務見解可參：「民法第六十六條第一項所謂定著物，係指非土地之構成部分，繼續附著於土地，而達一定經濟上目的，不易移動其所在之物而言。」最高法院 76 年度台上字第 1969 號民事判決參照、最高法院 103 年度台上字第 2498 號民事判決同旨。

[9] 「**民法第六十六條第一項所謂定著物，係指非土地之構成部分，繼續附著於土地，而達一定經濟上目的，不易移動其所在之物而言。凡屋頂尚未完全完工之房屋，其已足避風雨，可達經濟上使用之目的者，即屬土地之定著物，買受此種房屋之人，乃係基於法律行為，自須辦理移轉登記，始能取得所有權**。如買受人係基於變更建築執照起造人名義之方法，而完成保存登記時，在未有正當權利人表示異議，訴經塗銷登記前，買受人登記為該房屋之所有權人，應受法律之保護，但僅變更起造人名義，而未辦理保存或移轉登記時，當不能因此項行政上之權宜措施，而變更原起造人建築之事實，遽認該買受人為原始所有權人。」最高法院 63 年度第 6 次民庭庭推總會議決議（一）參照。

另外電線桿是否屬於不動產？實務認為，電桿所欲達之經濟上目的，不得自整體連結架構抽離而單獨評價，不應認為單一電桿（線路）之移動並非難事，就認為屬於動產[10]。

考試上如果真的遇到爭議案例，只要依照上開定義好好涵攝，應該都不至於得到太差的分數。

另外依民法第 66 條第 2 項，不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之部分。舉例而言：

案例：甲為 A 地之所有人，甲出租土地給乙種植樹木，後來乙種植有成，A 地上林蔽蔭天。

此例上乙雖然是種植樹木之人，然而並非樹木的所有人，因為該樹木為土地之成分，是以，為土地之所有人甲所有。此外，若向土地上之所有人購買出產物，在出產物被採收之前，並不會因此取得該出產物之所有權，僅是獲得採收的權利[11]。

上開概念整理為圖表如下：

<table>
<tr><td rowspan="5">物</td><td colspan="4">動產</td></tr>
<tr><td rowspan="4">不動產</td><td rowspan="2">土地</td><td colspan="2">土地本身</td></tr>
<tr><td>土地之出產物</td><td>為土地之成分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">定著物</td><td>房屋</td><td>需足避風雨而達經濟上使用目的</td></tr>
<tr><td>輕便軌道</td><td>鋪設出於繼續性者</td></tr>
</table>

[10] 「查我國電力市場結構，主要由台電公司負責開發、生產、輸配及銷售，此為國人所周知之事實，而台電公司在全國各地所設置之電桿，乃相互連結架構線路為全國整體供電網路之利用，並為各該附掛其上之有線電視系統、中華電信等電信系統或路燈及道路監測系統之使用……。**則台電公司所設置之電桿所欲達之經濟上目的（價值），能否自整體連結架構抽離而單獨評價，即非無疑。乃原審逕按單一電桿之設置成本予以判斷其經濟目的及價值，已嫌速斷**。又依台電公司營業規則第八十二條規定，台電公司供電線路設備（含輸電、配電、通信等線路及其附屬設備），如因政府機關、用戶或第三者要求變更設置（線路之遷移、昇高、改裝、架網等）時，該公司得視其原因，向申請人計收線路變更設置費。但技術或經濟上無法辦理時，得不接受或以協商方式處理等情，可見單一電桿（線路）之變更設置或移除與否，仍須視其原因，且須在技術上或經濟上得以辦理，並非得任意變更，**似可見電桿之變更設置所涉，非僅電桿本身之移動難易事宜，尚包括其他經濟上或供電線路之技術上可行性。乃原審逕依單一電桿在設置及移除上施工之難易及所需成本，認定台電公司所設置電桿之移動並非難事，顯未慮及單一電桿（線路）之移動，因有可能影響電力電路系統之整體規劃，致影響用電戶之權益，及所附掛事業單位之預期使用利益，並非全無限制等情，亦嫌疏略。原審認定電桿非屬土地上之定著物，而係動產，既屬可議**」最高法院 103 年度台上字第 2498 號民事判決參照、最高法院 105 年度台聲字第 534 號民事裁定同旨。

[11] 「物之構成部分除法律有特別規定外，不得單獨為物權之標的物，未與土地分離之樹木，依民法第六十六條第二項之規定，為土地之構成部分，與同條第一項所稱之定著物為獨立之不動產者不同，**故向土地所有權人購買未與土地分離之樹木，僅對於出賣人有砍伐樹木之權利，在未砍伐以前未取得該樹木所有權，即不得對於更自出賣人或其繼承人購買該樹木而砍取之第三人，主張該樹木為其所有**。」最高法院 32 年度上字第 6232 號民事判決參照。

			電線桿

參、主物與從物

民法第 68 條

I. 非主物之成分，常助主物之效用，而同屬於一人者，為從物。但交易上有特別習慣者，依其習慣。

II. 主物之處分，及於從物。

本條規定包含三個概念：1.主物 2.從物 3.成分。而主物與從物乃是兩個「不同之物」的主從關係，常見者如汽車與備胎、船舶與救生艇[12]。

而要構成從物，必須有四個要件：1.非主物之成分 2.常助主物之效用 3.從物與主物同屬一人 4.交易上無特別習慣。

而有些情況下是否為主物之成分並不明顯，例如：

案例：甲有 A 屋一棟，嗣後增建 B 車庫。

此例下，B 車庫是否為 A 屋之成分？涉及增建部分是否成為獨立物之問題，討論如下：

延伸討論：建築物增建之部分是否為獨立之物？

實務上認為，**增建部分必須有「構造上之獨立性」及「使用上之獨立性」方可成為獨立之物**[13]。

所謂**構造上之獨立性**，係指建築物有屋頂、四周牆壁或其他相鄰之構造物，以與土地所有權支配之空間區隔遮斷或劃清界線，**得以明確標識其外部範圍之獨立空間**；而所謂**使用上之獨立性**，乃指**建築物得作為一建築物單獨使用，有獨立之經濟效用者而言**[14]。

由上述可得知，**若不具有構造上或使用上獨立性者，並不會成為獨立之物，而為原建築物之所有權擴張**[15]。其中又可以分為：

[12] 陳聰富，註 2，頁 189。

[13] 「按所有人於原有建築物之外另行增建者，如增建部分與原有建築物無任何可資區別之標識存在，而與之作為一體使用者，因不具構造上及使用上之獨立性，自不得獨立為物權之客體，原有建築物所有權範圍因而擴張，以原有建築物為擔保之抵押權範圍亦因而擴張。倘增建部分於構造上及使用上已具獨立性，即為獨立之建築物。」最高法院 88 年度台上字第 485 號民事判決參照、最高法院 110 年度台上字第 1169 號民事判決同旨。

[14] 「所謂構造上之獨立性，係指建築物有屋頂、四周牆壁或其他相鄰之構造物，以與土地所有權支配之空間區隔遮斷或劃清界線，得以明確標識其外部範圍之獨立空間。而所謂使用上之獨立性，乃指建築物得作為一建築物單獨使用，有獨立之經濟效用者而言。判斷建築物有無使用上之獨立性，應斟酌其對外通行之直接性、面積、價值、隔間、利用狀況、機能、與其他建築物之依存程度、相關當事人之意思以及其他各種情事，依社會一般觀念為綜合考量。」最高法院 106 年度台上字第 941 號民事判決參照。

[15] 「按所謂附屬建物，係指依附於原建築物以助其效用而未具獨立性之次要建築而言，諸如依

1. 具有構造上但不具有使用上獨立性者：此被稱為「原建物之附屬物」；2. 不具有構造上和使用上獨立性者：此被稱為「原建物之部分」[16]。

而 B 車庫之部分，因為與 A 屋可以明確劃清界線，又可單獨使用（可以用來停車），屬於獨立之物應無疑義，且可助主物之效用（住房子的人如果有車位會比較方便），且同屬甲所有，應該屬於 A 屋之從物。

所謂常助主物之效用，係指該物就一般交易觀念言之，在客觀上具有繼續性的輔助主物之經濟效用，而居於從屬關係，其本身捨輔助主物之外，不具獨立使用之經濟效用者而言[17]。

應該注意者，民法第 68 條第 2 項規定，主物之處分及於從物。舉例而言：

案例：甲與乙訂立買賣契約，由甲出賣其所有之 A 車（上有 B 備胎），甲交付 A 車並移轉 A 車所有權給乙。

在此例中，甲處分（包含債權行為以及物權行為[18]）A 車之效力應該及於 B 備胎，乙亦取得 B 備胎之所有權且有法律上原因。

另外，本條屬於任意規定，當事人可以特約排除[19]。

肆、消費物與非消費物

民法第 474 條

I. 稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還之契約。

II. 當事人之一方對他方負金錢或其他代替物之給付義務而約定以之作為消費借貸之標的者，亦成立消費借貸。

民法第 602 條

I. 寄託物為代替物時，如約定寄託物之所有權移轉於受寄人，並由受寄

附於原建築物而增建之建物，缺乏構造上及使用上之獨立性（如由內部相通之頂樓或廚廁），或僅具構造上之獨立性，而無使用上之獨立性，並常助原建築物之效用（如由外部進出之廚廁）等是。此類附屬建物依民法第 811 條之規定，應由原建築物所有人取得增建建物之所有權，原建築物所有權範圍因而擴張。但於構造上及使用上已具獨立性而依附於原建築物之增建建物（如可獨立出入之頂樓加蓋房屋），或未依附於原建築物而興建之獨立建物，則均非附屬建物，原建築物所有權範圍並不擴張及於該等建物。」最高法院 109 年度台上字第 1633 號民事判決參照。

16 陳聰富，註 2，頁 187。

17 「係指該物就一般交易觀念言之，在客觀上具有繼續性的輔助主物之經濟效用，而居於從屬關係，其本身捨輔助主物之外，不具獨立使用之經濟效用者而言。苟僅所有人在主觀上將某物作為原物之輔助使用，或僅作暫時性之輔助使用者，則非從物。」最高法院 81 年度台上字第 1370 號民事判決參照。

18 陳聰富，註 2，頁 190；王澤鑑，註 7，頁 86。

19 王澤鑑，註 7，頁 86。

人以種類、品質、數量相同之物返還者，為消費寄託。自受寄人受領該物時起，準用關於消費借貸之規定。

II. 消費寄託，如寄託物之返還，定有期限者，寄託人非有不得已之事由，不得於期限屆滿前請求返還。

III. 前項規定，如商業上另有習慣者，不適用之。

所謂消費物，指依其性質以使用一次，即為消耗，不能再用於同一目的之物，反之則非消費物。其區分實益在於：若為消費物，應成立消費借貸或消費寄託契約，反之則成立租賃及使用借貸契約[20]。

伍、物之成分

民法第 66 條第 2 項

不動產之出產物，尚未分離者，為該不動產之部分。

民法第 811 條

動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。

民法第 812 條

I. 動產與他人之動產附合，非毀損不能分離，或分離需費過鉅者，各動產所有人，按其動產附合時之價值，共有合成物。

II. 前項附合之動產，有可視為主物者，該主物所有人，取得合成物之所有權。

民法第 816 條

因前五條之規定而受損害者，得依關於不當得利之規定，請求償還價額。

所謂成分，係指物之構成部分，而民法第 66 條第 2 項之「部分」，與成分同義[21]。

而成分又可以區分為「重要成分」與「非重要成分」。前者，指**各部分互相結合，非經毀損或變更其性質，不能分離時，各該部分為重要成分**（即民法第 811、812 條第 1 項所稱之情況）；後者，**係指物的成分不屬於重要成分者**。其區別實益在於：**重要成分不得單獨為權利的客體**[22]。

案例：法律系學生甲未經同學乙之同意，自乙之鉛筆盒中取出乙所有之立可帶，全數使用於甲自己的考卷上。

本件乙之立可帶已經使用於甲之考卷上，若強行摳下立可帶可能會導致考卷破裂，為非毀損不能分離，立可帶為該考卷之重要成分，屬於民法第 812 條第 1 項之情況，而立可帶係輔助考卷之效用（修改錯誤），依照民法第 812 條第 2 項，甲取得立可帶之所有權。

[20] 王澤鑑，註 3，頁 273。
[21] 王澤鑑，註 3，頁 280。
[22] 王澤鑑，註 3，頁 280、281。

案例：甲為整修自己的 A 房屋，於是偷走鄰居乙的白色油漆，並粉刷於 A 屋牆上。

本件乙之油漆已經使用在 A 屋上，根本無法取下油漆，屬於不能分離之情況，為 A 屋之重要成分，甲取得油漆之所有權。

若上開兩例中甲均可取得非自己之物之所有權，顯非事理之平，因此民法第 816 條規定，受有損害之人（乙）得依不當得利相關規定，向甲請求償還價額。

陸、物之孳息

民法第 69 條

I. 稱天然孳息者，謂果實、動物之產物及其他依物之用法所收穫之出產物。

II. 稱法定孳息者，謂利息、租金及其他因法律關係所得之收益。

民法第 70 條

I. 有收取天然孳息權利之人，其權利存續期間內，取得與原物分離之孳息。

II. 有收取法定孳息權利之人，按其權利存續期間內之日數，取得其孳息。

民法第 766 條

物之成分及其天然孳息，於分離後，除法律另有規定外，仍屬於其物之所有人。

民法上已經有就天然孳息與法定孳息為定義，所謂天然孳息，依民法第 69 條第 1 項，係指果實、動物之產物及其他依物之用法所收穫之出產物；而法定孳息，係指利息、租金及其他因法律關係所得之收益。

天然孳息	原則（民法第 766 條）	物之所有人
	例外（民法第 70 條第 1 項）	收取權人
法定孳息	民法第 70 條第 2 項	收取權人